



Caso SGF	502018602-2023-104-0
Imputado	Javier Alonso PACHECO PALACIOS
Agraviado	El Estado
Delito	Negociación incompatible

DISPOSICIÓN FISCAL N° 05

Lima, quince de enero de dos mil veintiséis. -

I. VISTOS:

El estado de la presente investigación preparatoria seguida contra **Javier Alonso PACHECO PALACIOS**, en su condición de procurador público (e) de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.

II. ATENDIENDO

2.1. Antecedentes:

- 2.1.1. En mérito a la **Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2433-2025-MP-FN del 12 de agosto de 2025**, recién se abocó al conocimiento del presente caso la fiscal suprema titular que suscribe.
- 2.1.2. Mediante el documento denominado «noticia criminal» del 10 de abril de 2023¹, el abogado Helder Uriel TERÁN DIANDERAS —en calidad de fiscal supremo (p) de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos— dio cuenta de la publicación del reportaje titulado «*Suerte de principiante en la Procuraduría: contratos para mujer relacionada al procurador*» emitido el 09 abril de 2023 en el programa de Panorama de Panamericana Televisión².
- 2.1.3. En dicho reportaje se señalaba que el abogado Javier Alonso PACHECO PALACIOS, quien ejercía funciones como procurador público adjunto y encargado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción —en adelante «PPEDC»—, habría realizado la contratación de la ciudadana Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS. La mencionada contratación pública se habría realizado como consecuencia de una visita al citado procurador público.
- 2.1.4. La ciudadana Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS se habría beneficiado con S/ 35,000.00 soles por la contratación a su favor, a pesar que presuntamente no tendría el perfil para ejercer el cargo estatal que desempeñaba; además, se menciona en el referido reportaje que Javier Alonso PACHECO PALACIOS y Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS habrían mantenido conversaciones por WhatsApp y ellos sostendrían una relación extralaboral.

¹ Véase a fojas 01 (Tomo I de la carpeta principal).

² <https://www.youtube.com/watch?v=PUYY5eWw8dE>



2.1.5. A partir de ello, se originó la carpeta fiscal N° 502018602-2023-104 tramitada ante este Despacho Supremo y en la mencionada carpeta se emitió:

- Mediante la disposición N° 01 del 14 de abril de 2023³ se ordenó el inicio de la investigación preliminar en contra de Javier Alonso PACHECO PALACIOS, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado, la misma que fue declarada compleja por cuatro (04) meses.
- En mérito a la disposición N° 02 del 10 de agosto de 2023⁴ se amplió el plazo de investigación por tres (03) meses adicionales.
- Por disposición N° 03 del 13 de noviembre de 2023⁵ se amplió por un (01) mes la investigación preliminar.
- De acuerdo al informe N° 01-2024-MP-FN-2ºFSTEDCFP⁶ del 11 de octubre de 2024, este Despacho Supremo opinó que existen indicios razonables para que se autorice el ejercicio de la acción penal en contra de Javier Alonso PACHECO PALACIOS.
- Mediante disposición del 17 de enero de 2025⁷, el Despacho de la Fiscalía de la Nación autorizó el ejercicio de la acción penal contra Javier Alonso PACHECO PALACIOS.
- Conforme a la disposición N° 04 del 22 de mayo de 2025⁸, este Despacho Supremo formalizó la investigación preparatoria en contra de Javier Alonso PACHECO PALACIOS por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado y dispuso que el plazo de investigación sea de ocho meses.
- En mérito notificación N° 5867-2025-JS-PE del 29 de mayo de 2025, se nos remitió la resolución N° 01 del 26 de mayo de 2025 emitida en el expediente judicial N° 30-2025-0-5001-JS-PE-01, por la que el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo tuvo por comunicada la mencionada disposición⁹.

2.2. Marco de imputación

2.2.1. La presente investigación preparatoria es seguida contra de **Javier Alonso PACHECO PALACIOS** —en su condición de exprocurador público (e) de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción— haberse interesado indebidamente en forma directa, en la contratación de **Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS** a través de tres (03) órdenes de servicio — O.S. N° 2597, N° 138/contrato N° 125-

³ De fojas 02 y ss. (Tomo I de la carpeta principal).

⁴ De fojas 257 y ss. (Tomo II de la carpeta principal).

⁵ De fojas 649/659 (Tomo IV de la carpeta principal).

⁶ De fojas 1060/1142 (Tomo VI de la carpeta principal).

⁷ De fojas 1239/1244 (Tomo VII de la carpeta principal).

⁸ De fojas 1289/1376 (Tomo VII de la carpeta principal).

⁹ De fojas 1415/1416 (Tomo VIII de la carpeta principal).

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



2022-JUS-OGA-OAB; y, N° 963), en la que intervino a razón de que se encontraba encargado de la mencionada procuraduría y asumía la titularidad como área usuaria, todo ello, en provecho —patrimonial y no patrimonial— a favor de **PORTUGAL ZEVALLOS**.

2.2.2. Cabe mencionar que, **Javier PACHECO PALACIOS** actuó en representación del área usuaria de la PPEDC y se habría interesado indebidamente y en forma directa en la emisión de los siguientes documentos y en provecho de **Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS**:

Primera contratación

- i) pedido de servicio N° 29145 y TDR N° 401-2022-JUS-PGE-PPEEC, ambos de fecha 30 de septiembre del 2022.
- ii) orden de servicio N° 2597 del 10 de octubre del 2022.
- iii) acta de conformidad N° 1636-2022-JUS/PPEDC del 02 de noviembre del 2022, 1765-2022-JUS/PPEDC del 25 de noviembre del 2022 y 1875-2022-JUS/PPEDC del 14 de diciembre del 2022.

Segunda Contratación

- iv) TDR N° 583-2022-JUS-PGE-PPEEC del 29 de diciembre del 2022.
- v) contrato 125-2022-JUS/OGA-OAB del 29 de diciembre del 2022.
- vi) orden de servicio N° 138 del 25 de enero del 2023.
- vii) acta de conformidad N° 08-2023-JUS/PPEDC del 24 de enero del 2023.

Tercera contratación

- viii) pedido de servicio N° 1422 y TDR N° 202-2023-JUS-PGE-PPEEC ambos del 08 de febrero del 2023.
- ix) orden de servicio N° 963 del 20 de febrero del 2023.
- x) acta de conformidad N° 381-2023-JUS/PPEDC del 07 de marzo del 2023 y N° 617-2023-JUS/PPEDC del 31 de marzo del 2023.

2.2.3. El reproche que sustenta la imputación en contra de **Javier Alonso PACHECO PALACIOS** —en su condición de exprocurador público (e) de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción— tiene relación con la presunta vulneración de sus deberes funcionariales como área usuaria en los tres procedimientos de contratación pública en provecho de **Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS**, debido a que, el investigado habría quebrantado el principio de imparcialidad y transparencia en su actuar dentro de los tres procesos de contratación, ello en virtud de las cuatro visitas previas que realizó **PORTUGAL ZEVALLOS** en la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción antes del inicio de la contratación y de la presunta relación extralaboral entre el referido procurador y la proveedora contratada:

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



	Fecha	Ingreso	Salida	Visitante	Visitado	Motivo
1	31AGO2022	16:01	18:18	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	Javier Alonso PACHECO PALACIOS	Visita personal
2	06OCT2022	17:41	18:55	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	Javier Alonso PACHECO PALACIOS	Visita personal
3	10OCT2022	09:50	10:02	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	Paul Mauricio VILCHEZ VIGO	Visita personal
4	10OCT2022	16:00	17:03	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	César Augusto OLANO ROJAS	Reunión de trabajo

2.3. Cómputo del plazo de la investigación preparatoria

- 2.3.1. En cuanto al cómputo de plazos procesales se debe tener en cuenta que existe un atabismo en el artículo 100 de la Constitución. Ese atabismo consiste en que se habla de «*abrir instrucción*» como una actividad judicial dentro del proceso penal de aforados. Esa fórmula está desfasada respecto al Código Procesal Penal aprobado mediante el decreto legislativo N° 957 publicado el 29 de julio del 2004, en el que no existe tal cosa como «*apertura de instrucción*».
- 2.3.2. No obstante, en el proceso especial por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos, contemplado en los artículos 454 y 455 del Código Procesal Penal, se requiere que el Fiscal de la Nación, previa indagación preliminar, emita una disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo la formalización de la investigación preparatoria correspondiente, siendo que este tipo de proceso se rige por las **reglas del proceso común**, es así que, el artículo 3 del Código Procesal Penal estipula que el fiscal comunica al juez de la investigación preparatoria la decisión formal de continuar con las investigaciones preparatorias.
- 2.3.3. Esta comunicación no resulta ser un mero acto formal, por el contrario, reviste de mayor complejidad debido a que el juez de la investigación preparatoria realiza un **control judicial** del acto fiscal comunicado, más aun cuando, los artículos 7.1. y 7.3. del Código Procesal Penal estipulan que la oportunidad para formular medios de defensa, como la cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones, se plantean una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias, medios que pueden ser formulados a instancia de parte o declarados de oficio debido al control judicial de la disposición que formaliza la investigación preparatoria, la **sola** formalización no puede surtir ningún efecto, hasta que se emita la **aceptación de la comunicación** de parte del órgano jurisdiccional; en consecuencia el plazo de la investigación preparatoria debe computarse desde que **surte efecto** la correspondiente resolución judicial de aceptación.
- 2.3.4. En el caso concreto, de la revisión de los actos fiscales emitidos en la presente investigación, se advierte que mediante la disposición N° 04 del 22 de mayo de 2025¹⁰, se formalizó la investigación preparatoria en contra de Javier Alonso PACHECO PALACIOS por la presunta comisión del delito de negociación incompatible y en agravio del Estado, la cual fue **aceptada** por el Juzgado Supremo de

¹⁰ De fojas 1289/1376 (Tomo VII de la carpeta principal).

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las fojas.



Investigación Preparatoria mediante la resolución N° 01 del 26 de mayo de 2025 emitida en el expediente judicial N° 30-2025-0-5001-JS-PE-01, acto jurisdiccional que fue comunicado a este Despacho Supremo en mérito a la notificación N° 5867-2025-JS-PE del 29 de mayo de 2025¹¹ remitido por el SINOE.

2.3.5. Conforme con lo señalado precedentemente la notificación antes mencionada surtiría efecto al segundo día siguiente hábil, esto es el **02 de junio del 2025**, de conformidad con el artículo 155°-C¹² de la Ley Orgánica del Poder Judicial «*La Resolución Judicial surte efecto desde el segundo día siguiente*». Además, se debe considerar que el numeral 4 del artículo 183 del Código Civil, aplicable supletoriamente al presente caso, señala sobre las reglas para el cómputo del plazo lo siguiente: «4. El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento»; por tanto, para el cómputo correcto del plazo aplicable a la presente investigación preparatoria se debe indicar que se **excluye el día 02 de junio del 2025**, entonces el plazo inicia el **03 de junio del 2025**. De esta forma el plazo de la **Investigación Preparatoria compleja (08 meses)** se inició el **03 de junio del 2025**.

2.3.6. Por lo antes expuesto, en el presente caso, la **investigación preparatoria compleja (08 meses)** culminará el **03 de febrero del 2026**.

2.4. Actos de investigación

2.4.1. De la revisión de los actuados, se advierte la necesidad de realizar los siguientes actos de investigación:

- Requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, acto de investigación que permitirá conocer la titularidad de líneas de los agentes afectados, así como las presuntas comunicaciones telefónicas (registro histórico de tráfico de llamadas y mensajes de texto) que habrían sostenido el investigado Javier Alonso PACHECO PALACIOS, la proveedora Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS, Maykol Ángel PORTUGAL ZEVALLOS (hermano de la proveedora), personal administrativo de la Procuraduría Pública Especializada en delito de corrupción y de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en ocasión a la tramitación de los tres (03) procedimientos de contratación en provecho de PORTUGAL ZEVALLOS, las que se originaron como consecuencia de la elaboración de TRD formulados por el investigado Javier Alonso PACHECO PALACIOS quien representó al área usuaria de la contratación, debido a ello tuvo deberes especiales para formular el perfil para la contratación, procedimiento que fue derivado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que la Oficina de

¹¹ De fojas 1415/1416 (Tomo VIII de la carpeta principal).

¹² Artículo 155-C. Efectos. La resolución judicial surte efectos desde el segundo día siguiente en que se ingresa su notificación a la casilla electrónica, con excepción de las que son expedidas y notificadas en audiencias y diligencias especiales y a las referidas en los artículos 155- E y 155-G." (*) (*) Artículo incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30229, publicada el 12 julio de 2014.

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



Abastecimiento intervenga en el procedimiento de contratación pública y emita tres (03) órdenes de servicio.

A efectos del caso, es menester traer a colación, que PORTUGAL ZEVALLOS tiene registrado cuatro visitas a la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción que acontecieron antes de la emisión de la orden de servicios N° 2597 del 10 de octubre del 2022, que corresponde a su primera contratación pública ante la referida entidad estatal. Sumado a ello, se advierte que del reportaje periodístico que se emitió en el programa televisivo de noticias «Panorama» el día 09 de abril de 2023, se puso a conocimiento mensajes vía WhatsApp entre dos locutores que presuntamente le correspondería al investigado Javier Alonso PACHECO PALACIOS y Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS; en la que se advierte un lenguaje romántico y de cercanía personal, conforme se aprecia de la siguiente imagen:

Visualización de capturas de pantalla de conversación de WhatsApp presuntamente entre el procurador Javier Alonso Pacheco Palacios y Katia Paola Portugal Zevallos¹³

- Remitente [voz femenina]: "Te pienso, Javier. Te quiero [...]".
- Destinatario [voz masculina]: "Yo también te pienso. Besos".
- Remitente [voz femenina]: "Mi corazoncito se acelera. [...]".
- Destinatario [voz masculina]: "Sigo aquí, en el despacho de nuestros abogados".
- Remitente [voz masculina]: "Preciosa, que tengas buenas noches; molido, ya voy a dormir. Que tengas buenas noches".
- Destinatario [voz femenina]: "Descansa, buenas noches".
- Remitente [voz femenina]: "Te quiero. Quiero subir las gradas y verte. Ya falta poco".
- Destinatario [voz masculina]: "Yo también te pienso. Besos".
- Remitente [voz femenina]: "Hemos salido a almorzar por el cumple de Eduardo. Fue el viernes, pero no vino y estamos saliendo hoy".
- Destinatario [voz masculina]: "Sigo aquí, en el despacho de nuestros abogados. Tengo para una hora más. ¡Uf!".

En virtud al contenido de la información señalada anteriormente, corresponderá requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones para tomar conocimiento de la titularidad de líneas, así como del registro histórico (llamadas telefónicas y mensajes de texto), que permitirán conocer un flujo de comunicaciones previo, durante y posterior a los tres procedimientos de contratación pública en provecho de PORTUGAL ZEVALLOS acontecidos durante el 2022/2023.

La medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones deberá recaer respecto de las siguientes personas:

¹³ Véase a fojas 180 y ss. de la Carpeta Principal, en la que obra Acta de visualización y transcripción de material audiovisual.

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



	Nombre	DNI	Condición
1	Javier Alonso PACHECO PALACIOS	01327210	Investigado
2	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	40984066	Testigo
3	Maykol Angelo PORTUGAL ZEVALLOS	29638083	Testigo
4	Lady Cristina GALARZA CAPCHA	73427599	Testigo
5	Carmen Elizabeth GARCÍA ARMAS	09540348	Testigo
6	César Augusto OLANO ROJAS	10279645	Testigo
7	John PALOMINO RAMÍREZ	40932983	Testigo
8	Teresa Beatriz ABANTO BOBADILLA	46243379	Testigo
9	Paul Mauricio VILCHEZ VIGO	46575906	Testigo
10	Angela María MORALES VALENCIA	47550888	Testigo
11	Cristhian Tomi Llontop VALLEJOS	47080668	Testigo
12	Joseph GUERRERO RUEDA	43986519	Testigo
13	Adolfo Martín ESTRADA GAMARRA	09644794	Testigo
14	Keyla Abigail PALACIOS DEL RÍO	72437046	Testigo

- **REALIZAR** una pericia de inspección de escena del crimen con la finalidad de:

- Determinar la ubicación física de la oficina u oficinas en la que ejerció funciones Javier Alonso PACHECO PALACIOS en su calidad de Procurador Público (e) de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción durante el periodo 2022/2023.
- Determinar la ubicación física de la oficina u oficinas en la (s) que el personal de la Unidad de Recuperación de Económica y Cooperación Internacional —en adelante URECI— de la Procuraduría Pública de la Procuraduría Pública Especializada ejercía labores en el periodo en que Katia PORTUGAL ZEVALLOS fue contratada (periodo octubre del 2022 a abril del 2023).
- Determinar el posible recorrido de desplazamiento desde la ubicación de la oficina u oficinas de la Unidad de Recuperación de Económica y Cooperación Internacional de la Procuraduría Pública de la Procuraduría Pública Especializada hacia la oficina u oficinas en el que ejerció funciones Javier Alonso PACHECO PALACIOS en su calidad de Procurador Público (e) de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción en su periodo del 2022/2023.
- Determinar el posible recorrido realizado por Katia PORTUGAL ZEVALLOS en los ambientes de la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción, a razón de sus cuatro visitas en la mencionada entidad pública en las siguientes fechas:

[Firma]

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



	Fecha	Ingreso	Salida	Visitante	Visitado	Motivo
1	31AGO2022	16:01	18:18	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	Javier Alonso PACHECO PALACIOS	Visita personal
2	06OCT2022	17:41	18:55	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	Javier Alonso PACHECO PALACIOS	Visita personal
3	10OCT2022	09:50	10:02	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	Paul Mauricio VILCHEZ VIGO	Visita personal
4	10OCT2022	16:00	17:03	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	César Augusto OLANO ROJAS	Reunión de trabajo



Esta pericia tiene como finalidad reconstruir mediante la utilización de herramientas tecnológicas (modelo 3D) el posible recorrido en los ambientes de la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción en ocasión a las cuatro visitas que realizó Katia PORTUGAL ZEVALLOS en las fechas antes señaladas, que permitirá determinar la ubicación de las oficinas de los funcionarios públicos a los que visitó previamente de la emisión de su primera orden de servicios en la mencionada entidad pública, la misma que se materializó a través de la **orden de servicios N° 2597**, la cual le fue notificada el 10 de octubre del 2022 a las 23:38 horas por personal de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Justicia, vale decir que sus cuatro ingresos a la mencionada entidad pública se realizaron antes de haber notificado la citada orden de servicios.

Además, la pericia que se realizará tiene relación directa con el hecho objeto de investigación, al estar vinculada con las visitas previas a la contratación pública en provecho de PORTUGAL ZEVALLOS. De igual forma, permitirá conocer el corrido que el personal de la Unidad de Recuperación de Económica y Cooperación Internacional podría realizar con dirección a la oficina en la que ejercía funciones el Procurador Público de la mencionada institución estatal, más aun si de la *notitia criminis* se advierte que dos interlocutores intercambiaron mensajes como el siguiente «Te quiero. Quiero subir las gradas y verte. Ya falta poco», siendo que, en el contexto de esa conversación, Javier PACHECO PALACIOS no se encontraba en el territorio peruano debido a una comisión de servicios a España conforme a la Resolución Ministerial N° 0357-2022-JUS¹⁴ del 23 de noviembre del 2022, mediante la cual se autorizó su viaje del 26 de noviembre al 03 de diciembre del 2022 a la ciudad de Madrid (España), periodo en el que PORTUGAL ZEVALLOS realizaba sus actividades en mérito a la orden de servicios N° 2597 en la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción.

- **RECIBIR** las siguientes declaraciones testimoniales de Gean Carlos BAILA LAURENTE, Marco Antonio CUBA GONZALES y George FIGUEROA CABRERA quienes ingresaron el 10 de octubre del 2022 a las 16:00 horas a la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción conjuntamente con Katia PORTUGAL ZEVALLOS y

¹⁴ Véase a fojas 1042 del Tomo VI de la carpeta principal.

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



participaron en una reunión con César OLANO ROJAS, trabajador de la mencionada institución pública.

Registro del cuaderno de la oficina de seguridad de la PPEDC							
10-10-22	1600	1700	Marco Cuba Gonzales	47150181	Procurado. Gen.	César Olanos	
10-10-22	1600	1700	Gean Carlos Billa Laurente	47134373	Procurado. Gen.	César Olanos	
10-10-22	1600	1700	George Figueroa Cabrera	45796435	Procurado. Gen.	César Olanos	
Registro de visitas remitido por la PPEDC							
Fecha	Funcionario Visitado	Visitante	Motivo				
10/10/2022	OLANO ROJAS CESAR AUGUSTO	BAILA LAURENTE GEAN CARLOS - DIRECCION DE INFORMACION Y REGISTRO	Reunión de trabajo				
10/10/2022	OLANO ROJAS CESAR AUGUSTO	CUBA GONZALES MARCO ANTONIO - DIRECCION DE INFORMACION Y REGISTRO	Reunión de trabajo				
10/10/2022	OLANO ROJAS CESAR AUGUSTO	FIGUEROA CABRERA GEORGE - DIRECCION DE INFORMACION Y REGISTRO	Reunión de trabajo				
10/10/2022	OLANO ROJAS CESAR AUGUSTO	PORTUGAL ZEVALLOS KATIA PAOLA - DIRECCION DE INFORMACION Y REGISTRO	Reunión de trabajo				

Fuente: Tomo I del cuaderno N° 3 y tomo I de la carpeta principal

Esta visita fue registrada como «reunión de trabajo»; sin embargo, fue recién el 10 de octubre del 2022 a las 23:38 horas que el personal de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Justicia notificó a PORTUGAL ZEVALLOS con su primera orden de servicios, actividades que tenía que cumplir recién a partir de la notificación del mencionado documento. Las declaraciones ordenadas permitirán conocer aspectos de las actividades realizadas por la proveedora PORTUGAL ZEVALLOS en la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción antes que se le notifique su primera orden de servicios.

- Y otras que se originen del análisis y cruce del registro histórico de la información que se recabe del levantamiento secreto de las comunicaciones.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo prescrito en el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar, numeral 2 del artículo 60 del Código Procesal Penal; así como los artículos 9 y 11 del Decreto Legislativo N° 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos **DISPONE**:

PRIMERO: REQUERIR el levantamiento del secreto de las comunicaciones ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria conforme se ha señalado en la presente disposición.

SEGUNDO: REALIZAR la pericia de inspección de escena del crimen con la finalidad de:

- 2.1. Determinar la ubicación física de la oficina u oficinas en la que ejerció funciones Javier Alonso PACHECO PALACIOS en su calidad de Procurador Público (e) de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción durante el periodo 2022/2023.

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



- 2.2. Determinar la ubicación física de la oficina u oficinas en la (s) que el personal de la Unidad de Recuperación de Económica y Cooperación Internacional de la Procuraduría Pública de la Procuraduría Pública Especializada ejercía labores en el periodo en que Katia PORTUGAL ZEVALLOS fue contratada (periodo octubre del 2022 a abril del 2023).
- 2.3. Determinar el posible recorrido de desplazamiento desde la ubicación de la oficina u oficinas de la Unidad de Recuperación de Económica y Cooperación Internacional — en adelante URECI— de la Procuraduría Pública de la Procuraduría Pública Especializada hacia la oficina u oficinas en el que ejerció funciones Javier Alonso PACHECO PALACIOS en su calidad de Procurador Público (e) de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción en su periodo del 2022/2023.
- 2.4. Determinar el posible recorrido realizado por Katia PORTUGAL ZEVALLOS en los ambientes de la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción, a razón de sus cuatro visitas en la mencionada entidad pública en las siguientes fechas:

	Fecha	Ingreso	Salida	Visitante	Visitado	Motivo
1	31AGO2022	16:01	18:18	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	Javier Alonso PACHECO PALACIOS	Visita personal
2	06OCT2022	17:41	18:55	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	Javier Alonso PACHECO PALACIOS	Visita personal
3	10OCT2022	09:50	10:02	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	Paul Mauricio VILCHEZ VIGO	Visita personal
4	10OCT2022	16:00	17:03	Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS	César Augusto OLANO ROJAS	Reunión de trabajo

Para tal efecto, se deberá oficiar a la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público con la finalidad que proponga un perito en criminalística en la escena del crimen o en su defecto un perito con conocimiento en planimetría para la realización de la pericia.

TERCERO: RECIBIR la declaración testimonial de Gean Carlos BAILA LAURENTE, Marco Antonio CUBA GONZALES y George FIGUEROA CABRERA, diligencias que se programarán según la agenda fiscal.

CUARTO: REGÍSTRESE, OFÍCIESE y NOTIFÍQUESE

Nota: Se pone en conocimiento que los escritos respecto al presente caso deberán hacerse llegar a través de la siguiente dirección de correo electrónico institucional: mp.2dafstedcfp@mpfn.gob.pe

ZAR/DPF/fpz



Zoraida Ávalos Rivera
.....
Zoraida Ávalos Rivera
Fiscal Suprema Titular
Segunda Fiscalía Suprema Especializada en
Delitos cometidos por Funcionarios Públicos

Jorge Quiroz Berrocal

JORGUE QUIROZ BERROCAL
JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



Carpeta Fiscal N° 502018602-2023-104-0

PROVIDENCIA N° 137
Lima, 15 de enero de 2026

DADO CUENTA

De la revisión del anexo II, que contiene los expedientes de los comprobantes de pago en favor de la proveedora Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS por sus actividades realizadas en la Procuraduría Pública Especializada en corrupción, se advierte lo siguiente:

- Respecto a su primera contratación; mediante el memorando N° 1630-2022-JUS/OGA del 16 de septiembre del 2022, la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia y derechos Humanos, comunicó a la Oficina de Abastecimiento de la referida entidad pública la aprobación de la solicitud de modificación N° 22 al Cuadro Multianual de Necesidades 2022, para la inclusión de sesena y cuatro (64) requerimientos de bienes y servicios por un total de S/ 1,036,00.00 soles, y la exclusión de cuatro (04) requerimientos de bienes por un total de S/ 215,600.00 soles, correspondiente a quince (15) unidades orgánicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro de ellas se encontraba la Procuraduría Pública Especializada en corrupción, institución estatal que requería la contratación de veinticuatro (24) servicios personales y un (01) adquisición de bien de la siguiente manera:

	Fecha de solicitud	Área usuaria	Código	Descripción del ítem	Clasificación de gasto	Valor
1	13/09/2022	Procuraduría Pública Especializada en corrupción	07.11.0043.5615	Servicio de elaboración y revisión de documentos administrativos - Lima Norte	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
2			07.11.0038.8928	Servicio legal para la revisión de documentos de gestión administrativa - Sede Central	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
3			07.11.0038.2888	Servicio especializado en gestión de contrataciones públicas - Sede Central	2.3.2.9.11	S/ 30,000.00
4			07.11.0038.9222	Servicio especializado en evaluación de expedientes técnicos - Sede Central	2.3.2.9.11	S/ 30,000.00
5			07.11.0038.7123	Servicio en la elaboración de propuestas de documentos de gestión - Sede Central	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
6			07.11.0038.8580	Servicio de revisión legal y elaboración de documentos - Lima Norte	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
7			07.11.0038.8580	Servicio de revisión legal y elaboración de documentos - Cusco	2.3.2.9.11	S/ 9,000.00
8			07.11.0038.8580	Servicio de revisión legal y elaboración de documentos - Ancash	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
9			07.11.0043.3916	Servicio de Monitoreo y seguimiento en gestión de procesos financieros - Sede Central	2.3.2.9.11	S/ 30,000.00
10			07.11.0043.1347	Servicio de identificación de casos estratégicos en tema penal y procesal penal - Lima Norte	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
11			07.11.0043.1347	Servicio de identificación de casos estratégicos en tema penal y procesal penal - Ancash	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
12			07.11.0043.1347	Servicio de identificación de casos estratégicos en tema penal y procesal penal - Lambayeque	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
13			07.11.0043.1375	Servicio de identificación de casos emblemáticos y estratégicos en el tema penal y procesal penal - Lima Norte	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
14			07.11.0043.1375	Servicio de identificación de casos emblemáticos y estratégicos en el tema penal y procesal penal - Ancash	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
15			07.11.0043.0483	Servicio de elaboración y seguimiento de documentos de gestión - Sede Central	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
16			07.11.0038.1813	Servicio de elaboración de informe técnico legal - Sede Central	2.3.2.9.11	S/ 18,000.00
17			07.11.0043.2818	Servicio de diagnóstico teórico de expedientes - Cusco	2.3.2.9.11	S/ 12,000.00
18			07.11.0043.2818	Servicio de diagnóstico teórico de expedientes - Madre de Dios	2.3.2.9.11	S/ 12,000.00
19			07.11.0043.4343	Servicio de análisis, evaluación, ordenamiento y clasificación de los expedientes - Sede Central	2.3.2.9.11	S/ 9,000.00
20			07.11.0038.6286	Servicio de análisis y monitoreo contable financiero - Sede Central	2.3.2.9.11	S/ 30,000.00
21			07.11.0038.1497	Servicio de análisis de información de expedientes técnicos de ingeniería - Sede Central	2.3.2.9.11	S/ 30,000.00
22			07.11.0043.4746	Servicio de revisión, análisis y proyección de documentos legales y respuesta a pedidos efectuados - Cusco	2.3.2.9.11	S/ 9,000.00

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



23		07.11.0043.4746	Servicio de revisión, análisis y proyección de documentos legales y respuesta a pedidos efectuados - Lambaveque	2.3.2.9.11	S/ 5,000.00
24		07.11.0043.4746	Servicio de revisión, análisis y proyección de documentos legales y respuesta a pedidos efectuados - Lambaveque	2.3.2.9.11	S/ 5,000.00

En ocasión a la solicitud de modificación N° 22 al Cuadro Multianual de Necesidades 2022, es que el investigado Javier Alonso PACHECO PALACIOS, en su calidad de procurador público (e) de la Procuraduría Pública Especializada en corrupción, emitió el pedido de servicio N° 29145 y TDR N° 401-2022-JUS-PGE-PPEEC, ambos de fecha 30 de septiembre del 2022 para la contratación del «servicio de elaboración de base de datos y seguimiento de actividades administrativas para la Procuraduría Pública Especializada en corrupción». A partir de la denominación del mencionado servicio, se advierte que éste no se encontraba en la relación de contrataciones requeridas por la Procuraduría Pública Especializada en corrupción, conforme el cuadro anterior; por tal razón, corresponderá solicitar información al respecto, con la finalidad de conocer las órdenes de servicio que se generaron como consecuencia de la aprobación de la solicitud de modificación N° 22 al Cuadro Multianual de Necesidades 2022.

- Respecto de su segunda contratación; se tiene que mediante el oficio N° 2703-2022-JUS/PGE-PPEDC emitido por Javier Alonso PACHECO PALACIOS (con firma digital del 28 de diciembre del 2022 a las 23:16:28 horas), que obra a fojas 124/reverso del tomo I anexo II, quien remitió a la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, treinta y dos (32) requerimientos para la contratación de servicios en la Procuraduría Pública Especializada en corrupción, esto generaría la segunda contratación en provecho de Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS. Del mencionado documento, se aprecia que adjuntó treinta y dos (32) TDR y un consolidado detallando lo requerido. Esta documentación deberá ser solicitada en virtud a que no fue hallada en el expediente del comprobante de pago de la segunda contratación, además, tampoco se halló el pedido del servicio que generó el TDR N° 583-2022-JUS-PGE-PPEEC del 29 de diciembre del 2022.

En esa línea, se aprecia del contrato N° 125-2022-JUS-OGA-OAB del 29 de diciembre del 2022 (segunda contratación) a favor de PORTUGAL ZEVALLOS, de fojas 87/88 del anexo II del tomo I, que se consignó en sus antecedentes lo siguiente «con oficios N° 2701, 2702 y 2703-2022-JUS/PGE-PPEDC, de fechas 28 de diciembre del 2022, el Procurador Público Especializado en delitos de corrupción (e) de la Procuraduría General del Estado, solicitó la contratación de 132 locaciones de servicio, para lo cual adjunta los términos de referencia para la contratación de personas naturales bajo la modalidad de locación de servicios». Al respecto, los oficios antes mencionados (oficios N° 2701 y 2702-2022), no se encuentran en el expediente del comprobante de pago N° 1297 del 02 de febrero del 2023 (segunda contratación), de igual forma, no se halló correo electrónico o similar mediante el cual se le notificó la orden de servicios N° 138 del 25 de enero del 2023 a PORTUGAL ZEVALLOS; en consecuencia, deberán ser solicitados a la oficina correspondientes para que obre en autos.

En relación a la tercera contratación; se cuenta con el memorando N° 0075-2023-JUS/PGA del 06 de enero del 2023 (de fojas 75/reverso del tomo II del anexo II), emitido por la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual autorizó la tercera modificación del cuadro multianual de necesidades del 2023 a la Oficina de Abastecimiento de la mencionada entidad pública. El documento que se encuentra adjunto al citado memorando, es el anexo N° 06 denominado «aprobación de modificaciones al cuadro multianual de necesidades N° 03-2023» en el que se consignó que la Procuraduría Pública Especializada en corrupción requirió la contratación de 131 servicios, es por ello que, con la finalidad de identificar la fuente del requerimiento del servicio que generó la tercera contratación de PORTUGAL ZEVALLOS en la mencionada entidad pública, corresponderá solicitar información a la oficina del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que nos remita la mencionada documentación.

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



En ese sentido, este Despacho Fiscal Supremo **RESUELVE:**

PRIMERO: SOLICITAR a la **Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** remita la siguiente documentación:

- 1.1. Copia certificada del informe N° 645-2022-JUS/OGA-OAB (y sus anexos). Documento que se consignó en la referencia del memorando N° 1630-2022-JUS/OGA.
- 1.2. Informe el número de las órdenes de servicio, las generales de Ley (nombre y apellido completo del proveedor y número de DNI o RUC) y la denominación del servicio que se habrían generado respecto de los veinticuatro (24) requerimientos de servicios solicitados por la Procuraduría Pública Especializada en corrupción que sustentaron la modificación N° 22 al cuadro multianual de necesidades del 2022, según el anexo N° 06 denominado «*aprobación de modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades N° 22*».
- 1.3. Copia certificada de la solicitud de la Procuraduría Pública Especializada en corrupción con fecha 13 de septiembre del 2022, mediante las cuales sustentó la inclusión de veinticuatro (24) requerimientos de servicios en la modificación N° 22 al cuadro multianual de necesidades del 2022.

Para lo cual, al oficio correspondiente se deberá anexar copia del memorando N° 1630-2022-JUS/OGA del 16 de septiembre del 2022 y anexo N° 06, que obran a fojas 357-reverso/360 del tomo II del anexo II.

- 1.4. Copia certificada del correo electrónico, documento o similar mediante el cual se le notificó a la proveedora Katia Paola PORTUGAL ZEVALLOS con la orden de servicios N° 138 del 25 de enero del 2023.
- 1.5. Copia certificada del informe N° 06-2023-JUS/OGA-OAB (y sus anexos). Documento que se consignó en la referencia del memorando N° 75-2023-JUS/OGA.
- 1.6. Informe el número de las órdenes de servicio, las generales de Ley (nombre y apellido completo del proveedor y número de DNI o RUC) y la denominación del servicio que se habrían generado respecto de los ciento treinta y un (131) requerimientos de servicios solicitados por la Procuraduría Pública Especializada en corrupción que sustentaron la tercera modificación del cuadro multianual de necesidades del 2023, según el anexo N° 06 denominado «*aprobación de modificaciones al cuadro multianual de necesidades N° 03-2023*» X
- 1.7. Copia certificada de la solicitud de la Procuraduría Pública Especializada en corrupción con fecha 09 de enero de 2023, mediante las cuales sustentó la inclusión de ciento treinta y un (131) requerimientos de servicios en la tercera modificación del cuadro multianual de necesidades del 2023. X

Para lo cual, al oficio correspondiente se deberá anexar copia del memorando N° 75-2022-JUS/OGA del 06 de enero de 2023 y anexo N° 06, que obran a fojas 75 (reverso)-80 (reverso) del tomo I del anexo II.

SEGUNDO: SOLICITAR a la **Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** remita la siguiente documentación:

1. Copia certificada del oficio N° 2703-2022-JUS/PGE-PPEDC y sus anexos (32 TDR y el consolidado)
2. Copia certificada de los oficios N° 2701-2022 y 2702-2022-JUS/PGE-PPEDC, de fechas 28 de diciembre del 2022 y sus anexos.

JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.



TERCERO: SOLICITAR a la **Procuraduría Pública Especializada en corrupción** remita copia certificada del pedido del servicio que generó el TDR N° 583-2022-JUS-PGE-PPEEC del 29 de diciembre del 2022.

CUARTO: REGÍSTRESE y OFÍCIESE.

DPF/fpz


DENIS PEREZ FLORES
Fiscal Adjunto Supremo
Segunda Fiscalía Suprema Especializada en
Delitos cometidos por Funcionarios Públicos

2230

Dos mil doscientos treinta.

COPIAS DIGITALES PARA DEFENSA DE PACHECO PALACIOS

COPIA SIMPLE



JORGUE QUIROZ BERROCAL

JUEZ SUPERIOR
Firma digital aplicada en todas las hojas.